

1501899-71.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA TORRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

João Vitor de Oliveira Torres (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 7:00h, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501899-71.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501899-71.2021.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DE OLIVEIRA TORRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

João Vitor de Oliveira Torres (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 20 de julho de 2021, por volta das 7:00h, na Travessa Elvira Pires, 310, Cabuçu, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, quais sejam, cocaína, dividida em 124 eppendorfs, com peso líquido aproximado de 21,7g; crack, dividido em 5 porções; e maconha, dividida em 26 invólucros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais civis, em operação para combate ao tráfico, avistaram o acusado trazendo uma pochete em suas mãos. Os servidores decidiram realizar a abordagem; se aproximaram, momento em que o réu lhes ofereceu drogas. Em busca pessoal, dentro da pochete, os policiais localizaram os entorpecentes apreendidos, além da quantia de R\$24,00.

O acusado foi notificado (fl. 90), apresentou defesa prévia (fls. 104/116) e a denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021. Durante a instrução, uma pessoa foi ouvida, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão (fl. 5), bem como

pelo laudo toxicológico (fls. 144/146).

Os policiais civis contaram no procedimento inquisitivo (fls. 58/59) que, em operação visando combater o tráfico de drogas no local, avistaram o acusado trazendo em suas mãos uma pochete, momento em que se aproximaram e o réu lhes ofereceu entorpecentes. Disseram que, em busca pessoal, dentro da pochete, o encontraram 124 eppendorfs de cocaína, 5 invólucros de crack, 26 porções de maconha e a quantia de R\$ 24,00. Em Juízo, Carolina disse que não se recordava do ocorrido. Extrajudicialmente (fl. 6), o acusado confessou a traficância. Informou ter decidido vender entorpecentes na data dos fatos por ter um filho recém-nascido e precisar de dinheiro. Afirmou que os policiais civis encontraram na bolsa que trazia consigo maconha, cocaína, crack e a quantia de R\$ 24,00. Durante a audiência, mais uma vez o denunciado confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. O acusado foi surpreendido na posse de considerável quantidade de tóxico e isso se deu enquanto realizava o comércio ilícito. Com efeito, a detenção no momento em que o denunciado ofereceu aos policiais uma porção de drogas.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, considerada a sua situação econômica.

Ausentes agravantes. Eventual outra atenuante não tem o condão de reduzir a sanção a quem do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário e não ostenta maus antecedentes (certidão fls. 39/40) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas.

É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, tendo em vista a quantidade de drogas, possível a redução máxima de 2/3, com o que a sanção se estabiliza em 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a primariedade, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado João Vitor de Oliveira Torres à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta e que o réu não deu causa à decretação da prisão preventiva, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados. Fica autorizada a incineração das drogas. O dinheiro apreendido será repassado ao FUNAD.

P.R.I.C.Guarulhos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA